



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Paraná, 28 de mayo de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "**AGUIAR, RAQUEL CONTRA ANSES SOBRE EJECUCIÓN DE SENTENCIA**", Expte. N° FPA 22000380/2006 /CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, y;

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto y fundado por la parte demandada en fecha 27/03/2024, contra la resolución del 21/03/2024 que, en lo que aquí interesa, desestima las defensas opuestas por la ANSES, manda a llevar adelante la presente ejecución, impone las costas a la ejecutada y regula honorarios.

El recurso se concede el 05/04/2024, se contestan agravios el 12/04/2024 y quedan los presentes en estado de resolver en fecha 10/05/2024.

II- a) Que, agravia a la ANSES la imposición de las costas y reclama su distribución en el orden causado, conforme lo previsto en el art. 21 de la ley 24.463. Mantiene la reserva del caso federal.

b) Que, la parte actora contesta agravios y requiere que se rechace el recurso, con costas.

III- a) Que, al abordar los agravios de ANSES, cabe destacar que en el proceso ejecutivo la regla es la inapelabilidad a menos que la ley prevea expresamente lo contrario. Dicha restricción recursiva, conforme al argumento a fortiori, tiene plena regencia en el trámite de ejecución de sentencias (cfr. Arazi - Rojas, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación - Comentado, anotado y concordado con los códigos provinciales, T. II, Rubinzal - Culzoni Editores, 2001, p. 646; y Enrique M. Falcón "Procesos de Ejecución", T. I Juicio Ejecutivo, Volúmen B, Rubinzal - Culzoni Editores, 1998, p. 72).

Fecha de firma: 28/05/2024

Alta en sistema: 29/05/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#3477015#413605098#20240528104841598

Sin embargo, al evaluar en el presente caso, lo relativo a las costas -que han sido impuestas de un modo diferente al fijado en la sentencia que se ejecuta-, se justifica proceder al tratamiento del recurso, atemperando la rigurosidad de la limitación recursiva referida.

b) Que, al analizar la apelación de ANSES, sin perjuicio de los argumentos esbozados, cabe tener presente lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo" (FCR 2149166/2011, sentencia del 22/06/2023).

En esa oportunidad, el Máximo Tribunal declaró la inconstitucionalidad del art. 3° del DNU 157/2018 y, en consecuencia, dio operatividad al art. 36 de la ley 27.423, que establece que "En las causas de seguridad social... Las costas se impondrán de acuerdo a lo normado por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en la parte general, libro I, título II, capítulo V, con excepción de aquellos casos en que los jubilados, pensionados, afiliados o sus causahabientes resultaren vencidos, en cuyo caso se impondrán las costas en el orden causado".

Atento ello, la imposición de costas a la ANSES vencida resulta ajustada a derecho, por lo que corresponde desestimar el agravio invocado.

Por ello, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada.

IV- Que, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la citada causa "Morales", corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 3° del DNU 157/2018, aplicar el art. 36 de la ley 27.423 e imponer las costas de la presente instancia a la ANSES, conforme lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

V- Que, finalmente, corresponde regular honorarios a la Dra. Carolina FISCHBACH en 5,94 UMA equivalentes a la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCO (\$291.505), de conformidad con lo dispuesto por los arts. 30 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/2023 de la CSJN y Resolución SGA N° 925/2024; sin regularse honorarios a los letrados de la parte demandada de conformidad a lo dispuesto en el art. 2 de la citada norma.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia dictada.

Declarar la inconstitucionalidad del art. 3° del DNU 157/2018, aplicar el art. 36 de la ley 27.423 e imponer las costas de la presente instancia a la ANSES, conforme lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN.

Regular honorarios a la Dra. Carolina FISCHBACH en 5,94 UMA equivalentes a la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCO (\$291.505), de conformidad con lo dispuesto por los arts. 30 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/2023 de la CSJN y Resolución SGA N° 925/2024; sin regularse honorarios a los letrados de la parte demandada de conformidad a lo dispuesto en el art. 2 de la citada norma.

Tener presente la reserva del caso federal.

Se constituye el Tribunal de conformidad con lo normado por el art. 109 del RJN -Vocal en uso de licencia-.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

MATEO JOSÉ BUSANICHE

CINTIA GRACIELA GOMEZ

Fecha de firma: 28/05/2024

Alta en sistema: 29/05/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#3477015#413605098#20240528104841598